

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1992/2538

บริษัท เบอร์ลียูกเกอร์ จำกัด
บริษัท ไทยแลนด์เอ็กซิปปิชั่นส์เอนด์
แมนเนจเม้นท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 5, มาตรา 421

ผู้กระทำหรือผู้ใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นอันเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา421นั้นต้องมีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้งโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นฝ่ายเดียวเมื่อโจทก์ติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าของโจทก์บนดาดฟ้าตึกแถวที่โจทก์เช่าเพื่อประโยชน์ในทางการค้าของโจทก์ได้จำเลยก็ย่อมมีสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาในงานในธุรกิจของจำเลยบนดาดฟ้าตึกแถวที่จำเลยเช่าเพื่อประโยชน์ในกิจการของจำเลยได้เช่นกันโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าฝ่ายใดติดตั้งก่อนเมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยกระทำเพื่อจงใจกลั่นแกล้งโจทก์แม้ป้ายโฆษณาของจำเลยจะอยู่ใกล้และปิดบังป้ายโฆษณาของโจทก์บ้างก็หาเป็นการละเมิดต่อโจทก์ไม่

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ชำระ ค่าเสียหาย 223,250 บาท และ ให้ จำเลย จัดการ แก้ไข ป้าย โฆษณา ของ จำเลย มิให้ ปิดบัง ป้าย โฆษณา फिल्मถ่าย ภาพ ยี่ห้อ อี๊กฟ้า ด้าน ที่ เห็น เมื่อ ไป จาก สะพาน ลอย ช้าม ถนน สุทธิสารวินิจฉัย

มุ่งหน้าไป ทาง ด้าน เก็บ เงิน ขึ้น ทาง ด่วน ดิน แดง และ ให้ ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือน แก่ โจทก์ คือ ครึ่ง หนึ่ง ของ ค่าเช่าพื้นที่ ติด ตั้ง ป้าย เดือน ละ 3,333.33 บาท กับ ครึ่ง หนึ่ง ของค่าภาษี ป้าย เดือน ละ 1,750 บาท รวมเป็น ค่าเสียหาย เดือน ละ 5,083.33บาท นับแต่ วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ แก้ไข เสร็จสิ้น

จำเลย ให้การ ว่า การ ติด ตั้ง ป้าย โฆษณา ของ จำเลย ได้ กระทำ โดยสุจริต ไม่มี เจตนา แกล้ง ให้ โจทก์ ได้รับความเสียหาย เป็น การกระทำ โดย ประสงค์ต่อ ผล อันเป็น ธรรมดา แห่ง สิทธิ ของ วิทยุชน ที่ จะ กระทำ ได้ ตาม สิทธิซึ่ง เกิด จาก สัญญาเช่า แม้ ป้าย โฆษณา ของ จำเลย จะ บัง ป้าย โฆษณา ของโจทก์ ก็ ตาม โจทก์ ก็ ไม่มี สิทธิ เรียก ค่าเสียหาย จาก จำเลย ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ 223,250 บาทให้ จำเลย แก้ไข ป้าย โฆษณา ของ จำเลย มิให้ ปิดบัง ป้าย โฆษณา फिल्म ถ่าย ภาพ ยี่ห้อ อี๊กฟ้า ด้าน ที่ มอง จาก แยก สะพาน ลอย ถนน วิวาวดีรังสิต ติดกับ ถนน สุทธิสารวินิจฉัย (วิวาวดีรังสิตขาเข้า) และ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ ครึ่ง หนึ่ง ของ ค่าเช่า พื้นที่ สำหรับ ติด ตั้ง ป้ายเป็น รายเดือน เดือน ละ 3,333.33 บาท และ ครึ่ง หนึ่ง ของ ค่าภาษี ป้ายเป็น รายเดือน เดือน ละ 1,750 บาท รวมเป็น เงินเดือน ละ 5,083.33 บาทนับ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ แก้ไข เสร็จ

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง พัง ยุติ ได้ว่าโจทก์ เข้า
ดาดฟ้า ของ ตึกแถว เลขที่ 300/33-34 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ดินแดง เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ติด ตั้ง ป้าย โฆษณา สินค้า ของ โจทก์ ประเภท फिल्म
ถ่าย ภาพ ยี่ห้อย อี๊กฟ้า จำนวน 2 ป้าย ใน ลักษณะ ด้านหลัง ของ ป้าย ประกบ กัน
ส่วน ด้านหน้า ของ ป้าย หัน ออก ใน ทิศทางตรงข้าม กัน เพื่อให้ ผู้ สัญจร ไป มา
จาก ทาง สะพาน ลอย ข้าม ถนน สุทธิสารวินิจฉัย มุ่งหน้า ไป ทาง ด้าน เก็บ เงิน
ขึ้น ทาง ด่วน ดิน แดง และ ใน ทาง กลับกัน เห็น ป้าย โฆษณา ดังกล่าว ได้ ทั้ง
สอง ทาง ส่วน จำเลยเป็น ผู้เช่า ตึกแถว เลขที่ 300/30-32 ซึ่ง อยู่ ติดกับ ตึกแถว ที่
โจทก์เช่า ทำ เป็น สำนักงาน ของ จำเลย และ จำเลย ได้ ใช้ ดาดฟ้า ของ ตึกแถวที่
จำเลย เช่า ติด ตั้ง ป้าย โฆษณา งาน ใน ธุรกิจ ของ จำเลย ป้าย โฆษณาที่ จำเลย
ติด ตั้ง สามารถ มองเห็น เฉพาะ ผู้ที่ ไป จาก สะพาน ลอย ข้าม ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย มุ่งหน้า ไป ทาง ด้าน ด้าน เก็บ เงิน ขึ้น ทาง ด่วน ดิน แดง เพียง
ด้าน เดียว ป้าย โฆษณา ของ จำเลย ด้าน นี้ ปิดบัง ป้าย โฆษณา ของโจทก์ ใน ด้าน
เดียว กัน ตาม ที่ ปรากฏ ใน ภาพถ่าย หมายเลข 10 คดี มี ปัญหาต้อง วินิจฉัย ใน
ชั้น นี้ ตาม ฎีกา ของ โจทก์ ข้อ แรก ว่า การ ติด ตั้งป้าย โฆษณา ของ จำเลย เป็น
การใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ ให้ เกิด เสียหาย แก่ โจทก์อันเป็น การ ละเมิด ต่อ โจทก์
หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นด้วย กับ ข้อ วินิจฉัยของ ศาลอุทธรณ์ ว่า การใช้ สิทธิ ซึ่ง มี
แต่ จะ ให้ เกิด ความเสียหายแก่ บุคคลอื่น อันเป็น การ ละเมิด ตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 421 นั้น ผู้กระทำ หรือ ผู้ใช้ สิทธิ จะ ต้อง มี
เจตนา หรือ จงใจกลั่นแกล้ง โดย มุ่ง ประสงค์ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ ผู้อื่น ฝ่าย
เดียวเมื่อ ข้อเท็จจริง คดี นี้ ได้ความ ว่า โจทก์ ติด ตั้ง ป้าย โฆษณา สินค้าของ
โจทก์ ประเภท फिल्म ถ่าย ภาพ ยี่ห้อย อี๊กฟ้า ตึกแถว เลขที่ 300/33-34ที่ โจทก์ เช่า
เพื่อ ประโยชน์ ใน การการค้า ของ โจทก์ ตาม สิทธิ ที่ โจทก์มี อยู่ใน ตึกแถว ที่
ว่า นั้น ได้ จำเลย ผู้ประกอบ ธุรกิจ การค้า ประเภทรับ ปฏิภาณ และ วาง โครงการ

เกี่ยวกับ งาน แสดง สินค้า รวมทั้ง การ รับจ้างแสดง นิทรรศการ ให้ แก่ ผู้ผลิต
สินค้า ก็ ย่อม มีสิทธิ ที่ จะ ตัด ตั้งป้าย โฆษณา งาน ใน ธุรกิจ ของ จำเลย บน
ดาดฟ้า ตึกแถว เลขที่ 300/30-32ซึ่งเป็น ตึกแถว ที่ จำเลย เข้า มา ทำประโยชน์
ใน กิจการ ของ จำเลย ได้โดยชอบ ด้วย เช่นกัน โดย ไม่ต้อง คำนึง ถึง ว่า จำเลย
ตัด ตั้ง ป้าย โฆษณาของ จำเลย ภายหลัง จาก โจทก์ ตัด ตั้ง ป้าย โฆษณา สินค้า
ของ โจทก์ แล้วหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะ การ ตัด ตั้ง ป้าย โฆษณา ทั้ง ของ โจทก์ และ
ของจำเลย ต่าง ก็ ตัด ตั้ง บน ดาดฟ้า ของ ตึกแถว ที่ แต่ละ ฝ่าย เข้า มา ทำ
ประโยชน์จึง ถือได้ว่า ทั้ง โจทก์ และ จำเลย ได้ ใช้ ประโยชน์ จาก ตึกแถว ที่ เข้า
ตามแดนแห่ง สิทธิ ของ สัญญาเช่า ที่ แต่ละ ฝ่าย มี อยู่ ตาม กฎหมาย ความไม่
ปรากฏ ว่า จำเลย ตัด ตั้ง ป้าย โฆษณา ของ จำเลย เพื่อ จงใจ กลั่นแกล้งโจทก์ โดย
มุ่ง ประสงค์ จะ ให้ เกิด ความเสียหาย แก่ โจทก์ การ ตัด ตั้งป้าย โฆษณา ของ
จำเลย จึง เป็น การกระทำ โดยชอบ ด้วย กฎหมาย แม้ ป้าย โฆษณาของ จำเลย ที่
ตัด ตั้ง บน ตึกแถว เลขที่ 300/30-32 จะ อยู่ ใกล้ และ ปิดบังป้าย โฆษณา สินค้า
ของ โจทก์ บ้าง ก็ หาได้ เป็น การ ละเมิด ต่อ โจทก์ ด้วย การใช้ สิทธิ ซึ่ง มี แต่ จะ
ให้ เกิด เสียหาย แก่ โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 421 ดัง
ที่ โจทก์ ฟ้อง ไม่ เมื่อฟัง ว่า จำเลย ไม่ได้ ทำละเมิด ต่อ โจทก์ ก็ ไม่จำต้อง วินิจฉัย
ฎีกา ของโจทก์ ใน ประเด็น อื่น อีก ต่อไป ที่ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายก ฟ้อง ของ
โจทก์เสีย นั้น ชอบแล้ว ฎีกา ของ โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรัญ หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

(1)ตามมาตรา421หมายความว่า เป็นกรณีที่ผู้ทำความเสียหายมีสิทธิเสียก่อนถ้ากระทำโดยไม่มีสิทธิหรือทำเกินไปกว่าสิทธิที่มีอยู่ตามกฎหมายต้องพิจารณาตามมาตรา420เช่นข้อเท็จจริงตามคดีนี้ถ้าจำเลยเอาป้ายของโจทก์ออกไปเสียก็ดีหรือทำลายเสียก็ดีเป็นกรณีกระทำโดยไม่มีสิทธิต้องพิจารณาตามมาตรา420ไม่ใช่ตามมาตรา421 (2)การใช้สิทธิอย่างไรจึงจะถือว่าเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายนั้น ข้อความที่ว่า"ซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดเสียหาย"แสดงความหมายชัดเจนว่าต้องเป็นการกระทำที่มุ่งต่อผลคือความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่อย่างเดียว(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2693/2524)ตามฎีกาฉบับนี้ใช้ความว่าต้องมีเจตนาหรือจงใจกลั่นแกล้งโดยมุ่งประสงค์ให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่นฝ่ายเดียวบางที่ใช้คำว่า"อย่างเดียว"(คำพิพากษาศาลฎีกาที่2693/2524ดังกล่าว)ซึ่งมีความหมายเกือบเป็นอย่างเดียวกันเป็นการกระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นเสียหายถ้าหากใช้สิทธิเพื่อความเสียหายอย่างอื่นเช่นมุ่งหมายจะก่อประโยชน์แก่ผู้ใช้ก็ไม่ใช่การใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะทำให้เกิดเสียหาย(Cohn,ManualofGermanLaw,ol.1,1968,p.92)อนึ่งถ้าเป็นการกระทำโดยประสงค์ต่อผลอันเป็นธรรมดาแห่งการใช้สิทธิแล้วแม้เห็นอยู่ว่าจะมีผู้อื่นเสียหายก็ไม่เป็นละเมิด(จิตติติงศภัทรี)คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จัดพิมพ์โดยเนติบัณฑิตยสภา2503,แก้ไขเพิ่มเติม,พิมพ์ครั้งที่4โดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์2523หน้า521และคำพิพากษาศาลฎีกาที่1298/2512,1618/2512)ตามตัวบทมาตรา421ไม่เปิดช่องให้แปลถ้อยคำดังกล่าวให้กว้างออกไปถึงการใช้สิทธิโดยประมาทเลินเล่อด้วยดังนั้นการใช้สิทธิโดยประมาทเลินเล่อโดยทั่วไปแม้จะผิดพลาด

ก็ไม่เป็นละเมิด(คำพิพากษาศาลฎีกาที่782/2491,45/2496ฯลฯ)(ดูคำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,ลักษณะละเมิดของผู้บันทึก,พิมพ์ครั้งที่7,2538,ข้อ23,24หน้า18,20) (3)คดีตามฎีกาที่บันทึกนี้โจทก์กับจำเลยต่างก็มีสิทธิติดตั้งป้ายโฆษณาสินค้าและงานในธุรกิจของตนบนดาดฟ้าตึกแถวที่ตนเช่ามาศาลฎีกาเห็นว่าไม่ได้ความว่าจำเลยติดตั้งป้ายโฆษณาของจำเลยเพื่อจงใจกลั่นแกล้งโจทก์โดยมุ่งประสงค์จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์จึงเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมาย(ผู้บันทึกเห็นว่าเป็นผลธรรมดาแห่งการใช้สิทธิ)แม้ป้ายของจำเลยจะใกล้และปิดบังป้ายของโจทก์ไปบ้างกรณีก็ไม่ต้องด้วยมาตรา421ถ้าหากมีข้อเท็จจริงชัดว่าปิดบังป้ายของโจทก์ทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดข้อวินิจฉัยของศาลฎีกาอาจเปลี่ยนแปลงไปโดยเห็นว่ากรณีต้องด้วยมาตรา421ก็ได้เพราะการติดตั้งเช่นนั้นเห็นว่าจำเลยจงใจแกล้งโจทก์อยู่อย่างชัดๆ "สิทธิ"ในความหมายของมาตรา421นี้คือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งกฎหมายรับรองให้โดยเฉพาะไม่ใช่สิทธิชนิดที่เรียกโดยทั่วไปว่าเสรีภาพซึ่งหมายความว่าเพียงแต่ไม่มีกฎหมายจำกัดห้ามไม่ให้บุคคลกระทำอะไรแล้วก็ยอมทำให้ตามชอบใจภายในขอบเขตที่กฎหมายไม่ห้ามคดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการติดตั้งป้ายโฆษณาทั้งของโจทก์และของจำเลยต่างก็ติดตั้งบนดาดฟ้าของตึกแถวที่แต่ละฝ่ายเช่ามาทำประโยชน์จึงถือได้ว่าทั้งโจทก์และจำเลยได้ใช้ประโยชน์จากตึกแถวที่เช่าตามแดนแห่งสิทธิของสัญญาเช่าที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ตามกฎหมายศาลฎีกาจึงมองว่าเป็นการใช้สิทธิที่มีกฎหมายรับรองไว้โดยเฉพาะหาใช่เป็นเรื่องเสรีภาพไม่ แต่การใช้สิทธิอย่างไรจึงจะถือเป็นการอันมิชอบด้วยกฎหมายนั้นตามข้อความที่ว่า"ซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหาย"แสดงความหมายชัดเจนว่าต้องเป็นการกระทำที่มุ่งต่อผลคือความเสียหายแก่ผู้อื่นแต่ฝ่ายเดียวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็นการกระทำโดยเจตนาให้ผู้อื่นเสียหายถ้าเป็นการกระทำโดยประสงค์ต่อผลอันเป็นธรรมดาแห่งสิทธินั้นแม้จะเห็นอยู่ว่าจะมีผู้อื่นเสียหายก็ไม่เป็นละเมิดเช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่946/2496วินิจฉัยว่ากันผักตบชวามีให้ไหลเข้าไปในหนองของเราผักตบชวาก็ต้อง

ไหลไปเข้าในหนองคนอื่นดังนี้ไม่ต้องรับผิดชอบคำพิพากษาศาลฎีกาที่1618/2512วินิจฉัยว่ากลบเหมืองในที่ดินเพื่อทำนาไม่ต้องรับผิดชอบที่นาถัดไปไม่มีน้ำใช้คำพิพากษาศาลฎีกาที่376/2481วินิจฉัยว่าจำเลยเข้าร้องขอตทรัพย์โดยสุจริตมิได้จงใจแต่จะให้โจทก์เสียหายฝ่ายเดียวแต่เป็นการเสนอขอให้ศาลวินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทจึงไม่เป็นละเมิดคำพิพากษาศาลฎีกาที่2151/2520วินิจฉัยว่าการฟ้องคดีซึ่งฟ้องได้เมื่อมีข้อโต้แย้งสิทธิการใช้ดุลพินิจให้ความเห็นที่กระทำในขอบเขตอำนาจในการฟ้องคดีแม้จะผิดพลาดบ้างก็ไม่เป็นละเมิดแต่มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่146/2480วินิจฉัยว่าการใช้สิทธิฟ้องร้องคดีเช่นนี้ไม่เป็นการผิดกฎหมายแต่อย่างใดเว้นแต่จะปรากฏว่าจำเลยกระทำไปโดยไม่สุจริตมิได้หวังผลอันเป็นธรรมดาแห่งการใช้สิทธิทางศาลหากแต่จงใจให้โจทก์ได้รับความเสียหายโดยใช้ศาลเป็นเครื่องกำบังสำหรับคดีนี้โจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยติดตั้งป้ายโฆษณาของจำเลยเพื่อจงใจกลั่นแกล้งโจทก์โดยมุ่งประสงค์จะให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยว่าการติดตั้งป้ายดังกล่าวจำเลยได้ใช้ประโยชน์จากตึกแถวที่เช่าตามแดนแห่งสิทธิของสัญญาเช่าที่มีอยู่ตามกฎหมายจึงเป็นผลธรรมดาแห่งการใช้สิทธิกรณีไม่เป็นการละเมิด อย่างไรก็ตามข้อสังเกตว่าแม้จะเป็นการใช้สิทธิในแดนแห่งสิทธิของตนซึ่งกรณีฟังไม่ได้ว่าเป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดเสียหายแก่ผู้อื่นตามมาตรา421แต่บางกรณีก็อาจเป็นการใช้สิทธิของตนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อนเกินที่ควรคิดหรือคาดหมายได้ว่าจะจะเป็นไปตามปกติและเหตุอันควรในเมื่อเอาสภาพและตำแหน่งที่อยู่แห่งทรัพย์สินนั้นมาคำนึงประกอบได้เช่นคำพิพากษาศาลฎีกาที่220/2538วินิจฉัยว่าแม้โจทก์ก่อสร้างตึกผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคารและเทศบัญญัติก็เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องดำเนินการกับโจทก์จำเลยไม่มีสิทธิอ้างเหตุดังกล่าวก่อสร้างแผ่นเหล็กกันจนเป็นเหตุให้ปิดกันแสงแดดและทางลมที่จะเข้าตึกของโจทก์และแม้จำเลยจะก่อสร้างในเขตที่ดินของจำเลยก็เป็นการใช้สิทธิซึ่งมีแต่จะให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นเป็นการละเมิด

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา421 ?ไฟจิตรปญญพันธุ์? ?พฤษิตนัยทัต
นัยพิทักษ์กุล?